



Prot. n° 268, del 17/01/2023

Oggetto: “*Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale*”.
CUP: C87H21002060002 - CIG: 94540955FF

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'esito della procedura di gara di cui all'oggetto, come risulta dal Verbale di gara n° 1 del 03.11.2022;

Vista la proposta di aggiudicazione del 03.11.2022;

Preso atto della determinazione n° 511 del 03/11/2022, provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione, con la quale si è approvato il verbale di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, dei lavori in oggetto all'operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32 comma 7) e 36 comma 5) primo periodo del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Dato atto che si è provveduto, **con esito positivo**, alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, acquisendo la seguente documentazione:

- ✓ Certificato del Casellario Giudiziale;
- ✓ Certificato Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- ✓ Certificato del Casellario dei carichi pendenti;
- ✓ Certificato del Tribunale competente di inesistenza di procedura fallimentare e di assenza di procedure concorsuali per società;
- ✓ Certificato di regolarità fiscale;
- ✓ Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- ✓ Visura presso il Casellario informatico dell'ANAC;
- ✓ Visura del registro delle imprese;
- ✓ Autocertificazione di ottemperanza ai sensi della Legge n° 68/1999 e s.m.i.;
- ✓ Autocertificazione Antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 4bis e dell'art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.;

Rilevato, pertanto, che dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50;

ATTESTA

che in data 17/01/2023, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016, per le ragioni indicate in premessa, è **intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione** disposta con la determinazione n° 511 del 03/11/2022.

DICHIARA

1. di comunicare d'ufficio, nel rispetto di cui all'art. 76 comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 gg., ai soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma;
2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all'art. 32 commi 8, 9 e 10 del D. Lgs. n° 50/2016.

RENDE NOTO

- a) che gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace;
- b) che il presente attestato sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Tecnico

f.to* arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.